III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

A. DISPOSICIONES Y ACTOS

AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA (SEGOVIA)

APROBACIÓN definitiva del convenio urbanístico de gestión entre la entidad urbanística colaboradora de conservación Complejo La Faisanera sector Quitapesares y el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma (Segovia) para la colaboración en la conservación y mantenimiento de las obras de urbanización.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, de fecha 13 de mayo de 2026, se aprobó inicialmente el convenio urbanístico de gestión entre la entidad urbanística colaboradora de conservación complejo la faisanera sector quitapesares y el Ayuntamiento Palazuelos de Eresma para la colaboración en la conservación y mantenimiento de las obras de urbanización. Sometido a información pública sin que se hayan presentado alegaciones se procede a su publicación íntegra para su entrada en vigor.

CONVENIO URBANÍSTICO DE GESTIÓN ENTRE LA ENTIDAD URBANÍSTICA COLABORADORA DE CONSERVACIÓN COMPLEJO LA FAISANERA SECTOR QUITAPESARES y EL AYUNTAMIENTO PALAZUELOS DE ERESMA PARA LA COLABORACIÓN EN LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN.

REUNIDOS:

De una parte, D. Jesus Nieto Martín, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma (Segovia) en nombre y representación del mismo, facultado para este acto por acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 8 de octubre de 2025.

Y de otra, D. Serafín Sanz Sanz (Cartera Abascal S.A), con DNI ***6603**, en nombre y representación de la entidad urbanística colaboradora de conservación complejo La Faisanera Sector Quitapesares, creada mediante acto de constitución el 10 de marzo de 2011 que fue elevado a público mediante escritura de fecha 19 de enero de 2012 firmada ante el Notario D. Manuel – Fermín Domínguez Rodríguez que es la n º 68/2012 de su protocolo. En adelante «la Entidad».

Ambas partes se reconocen capacidad jurídica y de obrar bastante para formalizar el presente convenio de colaboración en base a los siguientes,

ANTECEDENTES

Primero.– La Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con Ordenación detallada del Sector Quitapesares, fue aprobada definitivamente por Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Segovia en su sesión celebrada el día 08/06/2005, publicado en el BOP de fecha 23 de septiembre de 2005. En el punto 3.7 de Determinaciones de Ordenación General del Capítulo Uno de la Memoria

Vinculante de esta Modificación Puntual, se establece la necesidad de la creación de una entidad urbanística de colaboración con el fin de colaborar con la conservación de las infraestructuras de la urbanización.

Segundo.– Con fecha 28 de agosto de 2024 la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma acordó la Aprobación inicial de la Modificación del Proyecto de Actuación por Concierto del Año 2005 y de los Proyectos de Urbanización de los años 2005, 2007, 2008 y 2010 del Sector Quitapesares en Palazuelos de Eresma (Segovia)

El expediente y dichos proyectos modificados fueron objeto de sometimiento a información pública durante un mes mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia n.º 106 de 2 de septiembre de 2024. Transcurrido este plazo sin haberse presentado alegaciones, el acuerdo de aprobación inicial quedó elevado a aprobación definitiva de conformidad con el artículo 253.4.a) del Decreto 22/2004 de 29 de enero mediante certificado de secretaría.

Con fecha 29 de octubre de 2024 se procede a su aprobación definitiva mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 211 de 29 octubre de 2024.

Tercero.– Con fecha 28 de octubre de 2024 se ha procedido a solicitar al Ayuntamiento la recepción de las obras de urbanización.

Con fecha 6 de noviembre de 2024 se ha procedido a realizar visita de inspección de las obras ejecutadas habiéndose emitido informe de los servicios municipales sobre del estado, situación y ejecución de estas respecto a los proyectos aprobados.

Cuarto.– Con fecha 7 de noviembre de 2024, la Junta de Gobierno Local acordó la recepción de las obras de urbanización del sector Quitapesares con condicionantes. Posteriormente en fecha 21 de febrero de 2025 y por decreto de la Alcaldía 116/2025, se ha procedido a la recepción definitiva de la obra urbanizadora del sector Quitapesares, recogiéndose expresamente en su punto tercero como obligación de la urbanizadora;

3º.– Constitución y puesta en funcionamiento de la Entidad Urbanística de Conservación, manteniéndose la obligación de hacerse cargo de los gastos de conservación y mantenimiento de la urbanización, incluidas sus zonas verdes, espacios libres públicos y servicios urbanos, hasta la puesta en funcionamiento de la citada Entidad Urbanística de colaboración.

Quinto.– La constitución y firma del presente convenio se realiza al amparo de lo establecido en el artículo 94 de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León y de los artículos 435 a 440 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León que la desarrolla. De hecho, la inscripción de la Entidad Urbanística de Conservación ya constituida en el Registro autonómico correspondiente quedó suspendida hasta la presentación de convenio como el que aquí se celebra.

Sexto.– El Decreto 22/2.004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (en adelante RUCyL) preceptúa en su artículo 208.3- que «(…) el Ayuntamiento puede suscribir un convenio urbanístico con los propietarios de bienes inmuebles incluidos en un ámbito determinado, a fin de que los mismos colaboren en la conservación y mantenimiento de la urbanización de dicho ámbito (…)»

Por lo expuesto, de acuerdo con los antecedentes anteriores y con objeto de concretar el alcance, la duración y otros aspectos del mantenimiento y conservación de la urbanización del Sector Quitapesares, el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma y la Entidad, por medio de su representante, de común acuerdo están interesados en celebrar el presente Convenio Urbanístico al amparo de lo dispuesto en el artículo 208.3 del RUCYL y de acuerdo con las siguientes:

ESTIPULACIONES

I.– Régimen de legalidad vigente.– Puesto que el grado de ocupación de la urbanización es mínima, la Entidad asume en régimen de solidaridad y en su integridad las obligaciones de mantenimiento y conservación aquí contenidas y durante el plazo que se estipula. Son aplicables las siguientes previsiones legales:

a) El Decreto 22/2004 de 29 de enero por el que se aprobó el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León establece en el artículo 208 los deberes y obligaciones a que están sometidas las partes en ausencia del convenio y asimismo habilita legalmente la firma del presente, así como su régimen jurídico disponiendo:

- Hasta la recepción de la urbanización, su conservación y mantenimiento se consideran gastos de urbanización, y por tanto corresponden a quienes tuvieran atribuidos los mismos conforme al artículo 199.

- Una vez recibida la urbanización, su conservación y mantenimiento corresponden al Ayuntamiento, sin perjuicio de las obligaciones derivadas del plazo de garantía. No obstante, los propietarios comprendidos en el sector o unidad de actuación tienen la obligación de participar en el mantenimiento y conservación de los servicios que se prestan en la urbanización cuando así se imponga por el Plan de Ordenación que dio lugar a la ejecución de la urbanización, y conforme al punto tercer del decreto de recepción de las obras de urbanización de fecha 21 de febrero de 2025, Decreto de la Alcaldía 116/2025

- Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el Ayuntamiento puede suscribir un convenio urbanístico con los propietarios de bienes inmuebles incluidos en un ámbito determinado, a fin de que los mismos colaboren en la conservación y mantenimiento de la urbanización de dicho ámbito. A tal efecto, además de lo dispuesto con carácter general para los convenios urbanísticos en los artículos 435 a 440 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, el convenio debe especificar, el alcance de la colaboración de los propietarios en la conservación y mantenimiento de la urbanización, que puede ser total o parcial así como la duración del compromiso de colaboración de los propietarios, que no puede ser inferior a cuatro años ni superior a diez, sin perjuicio de la renovación del convenio una vez transcurrido el plazo inicialmente previsto en el mismo.

b) De acuerdo con la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarios y Ordenación Detallada del Sector Quitapesares y con el artículo 208.3.b) del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, la firma del presente convenio implicará para los propietarios afectados, incluidos en su caso el Ayuntamiento y las demás Administraciones Públicas que lo sean, la obligación de inscribir la Entidad de

Conservación ya constituida y de permanecer integrados en la misma en tanto esté vigente el convenio, de acuerdo a las normas generales señaladas en los artículos 192 a 197 para las entidades urbanísticas colaboradoras. Dicha Entidad fue constituida el 10 de marzo de 2011 por los propietarios existentes en ese momento, mediante acuerdo elevado a público protocolizado en escritura con protocolo n.º68 de 19 de enero de 2012 firmada ante el Notario D. Manuel Fermín Domínguez Rodríguez.

c) De acuerdo con el artículo 94 de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León y los artículos 435 a 440 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León que la desarrolla, modificados en su redacción por el Decreto 45/2009, las Administraciones Públicas, sus entidades dependientes, las mancomunidades, los consorcios y las sociedades urbanísticas, pueden suscribir convenios entre sí o con particulares, a fin de regular sus relaciones en materia de urbanismo y colaborar para el mejor y más eficaz desarrollo de la actividad urbanística. Dichos convenios se perfeccionan y obligan desde su formalización en documento administrativo, sin perjuicio del derecho de cualquiera de las partes a solicitar su protocolización en documento público y su acceso al Registro de la Propiedad conforme a su normativa específica.

Los convenios urbanísticos pueden tener el contenido que las partes libremente acuerden para alcanzar sus objetivos (artículo 438 del Reglamento citado) con los límites señalados en el artículo 437 del RUCyL y en el presente convenio.

II.– Naturaleza jurídica del Convenio.

El presente convenio urbanístico tiene naturaleza y carácter jurídico-administrativo, rigiéndose por las estipulaciones en él contenidas y supletoriamente por las normas de Derecho Administrativo y, en su defecto, por las de Derecho Privado. (Artículo 435 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León).

Las cuestiones relativas a su cumplimiento, interpretación, efectos y extinción son competencia del Orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

De acuerdo con el artículo 436.2 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León el presente convenio es un Convenio Urbanístico de Gestión que tiene por objeto establecer condiciones detalladas para la conservación y mantenimiento de la urbanización del Sector Quitapesares de Palazuelos de Eresma.

III.– Procedimiento.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 439 modificado íntegramente por el Decreto 45/2009, el procedimiento para la aprobación del convenio será el establecido en los artículos 250 a 252, que resumidamente consistirá en la aprobación inicial y notificación a titulares registrales que figuren en el Registro de la Propiedad, trámite de información pública de un mes a través de inserción de anuncio en el BOCyL y aprobación definitiva en caso de alegaciones o cambios en el documento aproado inicialmente, notificación a los mismos que la aprobación inicial y publicación íntegra en el BOCyL.

IV.– Publicidad y eficacia.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 440 se publicará integrante en el Boletín Oficial de Castilla y León dentro del mes siguiente a su firma y remitir un ejemplar del mismo al Registro de Urbanismo de Castilla y León.

V.– Ámbito.

El ámbito de la Entidad está integrado por terrenos comprendidos en el Sector Quitapesares de las NUM de Palazuelos de Eresma (Segovia) y objeto de gestión por el sistema de concierto.

VI.– Obligaciones de la Entidad.

La Entidad, compuesta por los titulares de las parcelas resultantes del Sector Quitapesares de las NUM de Palazuelos de Eresma, tendrá por objeto y finalidad atender a la conservación y mantenimiento de los servicios urbanos de titularidad municipal que a continuación se expresan y con el contenido que asimismo se detalla:

a) Espacios libres, zonas verdes y mobiliario urbano:

- Comprende la limpieza, mantenimiento regular y conservación de las zonas verdes públicas incluidas en el sector Quitapesares y su instalación de riego en el Sector Quitapesares, así como de los alcorques, zonas ajardinadas de transición entre los viales y las parcelas edificables del Sector, las medianeras de los viales, las rotondas ubicadas en el ámbito del Sector y la retirada de vegetación en aceras y calzada. Asimismo, los residuos generados en dichas zonas se trasladarán a un punto acordado con el Ayuntamiento.

- La Entidad se encargará del mantenimiento y reparación del mobiliario urbano instalado en las zonas verdes asegurando que sus elementos integrantes se encuentren en buen estado y sean seguros para el uso del público.

- La Entidad asume el mantenimiento y conservación de la red separativa de agua destinada al riego y, del mismo modo, será la encargada de su correcto funcionamiento y de adoptar cuantas medidas sean necesarias para optimizar el consumo de agua en esta red. Se entiende incluida la instalación de riego de zonas verdes y alcorques.

- La Entidad, previo acuerdo de sus órganos de gobierno y previa conformidad de la Corporación Municipal, podrá mejorar y/o ampliar los servicios y dotaciones existentes en estos espacios, para una mayor efectividad de estos.

b) Alumbrado público: La Entidad será responsable de la sustitución de las lámparas fundidas o que presenten fallos, utilizando para ello lámparas dotadas con tecnología led que propicien un bajo consumo energético.

c) Vigilancia: La Entidad se responsabilizará de todos los costes que deriven del servicio de vigilancia del Sector y de cuantos sistemas sean necesarios para evitar que se efectúe un uso inadecuado de los elementos que conforman la urbanización.

d) Mobiliario Urbano. La Entidad será responsable de la reparación o sustitución de los elementos integrantes del mobiliario urbano (farolas, bancos, papeleras, etc.) que resultasen dañados de manera accidental o por un mal uso de los mismos.

La entidad llevará a cabo la construcción de unos recintos donde puedan ubicarse los distintos contenedores de recogida de residuos urbanos, garantizando el cumplimiento de normativas ambientales y de seguridad. Dichos recintos deben dimensionarse de tal manera que, además, permitan depositar en su interior los residuos vegetales procedentes de siegas y podas, así como enseres, electrodomésticos y otro tipo de residuos, todos ellos domésticos. Previo acuerdo con el Ayuntamiento se definirá la ubicación estratégica de estos recintos.

VII.– Obligaciones municipales.

El Ayuntamiento se hará cargo desde la recepción definitiva de la urbanización, conforme a lo que dispone el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y conforme al punto tercero del Decreto de recepción de las obras de urbanización de fecha 21 de febrero de 2025, Decreto de Alcaldía 116/2025, de los siguientes servicios, sin perjuicio de las obligaciones derivadas del plazo de garantía establecido en la normativa aplicable:

a) Red de abastecimiento de agua. Comprende la reparación de las fugas que surjan en la red general de abastecimiento de agua incluidas las derivaciones que van a cada una de las parcelas, hasta la llave de registro de la Propiedad, según indica el Reglamento Municipal, siempre que ésta se encuentre en vía pública, así como de todas las llaves, válvulas y otros elementos, que existen en la red. El suministro de agua es un servicio de titularidad municipal, exigiendo a tal fin el Ayuntamiento el pago de la tasa establecida en la correspondiente ordenanza fiscal y siendo de aplicación a tal fin la reglamentación que sobre el servicio tiene establecida el Ayuntamiento.

b) Red de saneamiento y red de pluviales. Comprende la reparación, mantenimiento y conservación de toda la red de saneamiento y de la red de pluviales. El servicio de alcantarillado es un servicio de titularidad municipal, exigiendo a tal fin el Ayuntamiento el pago de la tasa establecida en la correspondiente ordenanza fiscal cuando se implante y siendo de aplicación a tal fin la reglamentación que sobre el servicio tiene establecida el Ayuntamiento.

c) Recogida residuos. Comprende el mantenimiento y reposición en su caso de contenedores y la recogida y gestión de los deshechos depositados en ellos. Asimismo, comprende el vaciado de papeleras y gestión de los residuos depositados en ellas. Los contenedores de residuos sólidos urbanos y/o orgánico y fracción resto serán de las mismas características que los del resto de municipio. Su situación y cantidad se hará de acuerdo con los criterios municipales. Los Contenedores de recogida selectiva de papelcartón, vidrio y envases ligeros serán contenedores de las mismas características que las del resto del municipio. Su situación y cantidad se hará de acuerdo con los criterios municipales y Entidades encargadas de su gestión.

El servicio de recogida de residuos es un servicio de titularidad municipal, exigiendo a tal fin el Ayuntamiento el pago de la tasa establecida en la correspondiente ordenanza fiscal y siendo de aplicación a tal fin la reglamentación que sobre el servicio tiene establecida el Ayuntamiento.

d) Alumbrado público: Comprende el abono del consumo producido por diferentes suministros instalados para este fin, así como, el mantenimiento y conservación de dichas instalaciones y la vigilancia de su correcto funcionamiento.

e) Será responsabilidad del Ayuntamiento la prestación de los servicios que no se encuentran reflejados en el presente convenio.

VIII.– Duración.

El presente convenio tendrá, de conformidad con el artículo 208.– punto 3.– del RUCyL, una duración de 10 años, pudiéndose renovar por periodos sucesivos si existe mutuo acuerdo por las partes. Dicho plazo comienza a partir de la publicación de la aprobación definitiva del presente convenio en el Boletín Oficial de Castilla y León.

IX. Cuota de conservación.

La cuota de conservación de cada propietario será proporcional al aprovechamiento urbanístico que le corresponde.

X.– Recargos e intereses.

En el presente convenio se hace constar que la cuota de conservación adeudada genera a favor de la Entidad, además de los recargos e intereses fijados en el Reglamento General de Recaudación, el devengo del interés legal del dinero más dos puntos y ello sin perjuicio de los gastos de cobranza obligatorios que impongan al Ayuntamiento la entidad delegada o concesionaria del servicio que lleve a efecto tal recaudación.

XI.– Disolución.

Una vez transcurrido el plazo de vigencia señalado en el convenio, si el mismo no se renueva por acuerdo expreso de las partes antes del fin de su vigencia, tendrá lugar su resolución automática, asumiendo el Ayuntamiento el mantenimiento y conservación de la urbanización y dotaciones en su totalidad.

XII.– Transmisión de parcelas.

La enajenación parcial o total de cualquier finca afectada no modificará la situación de sus nuevos titulares respecto a los compromisos asumidos por la propiedad actual, que figuran en el presente convenio. El/los adquirentes/es quedará/n subrogado/s en la posición jurídica del transmitente, el cual deberá consignar en el acto de enajenación el compromiso asumido bajo su responsabilidad en el caso de no hacerlo.

XIII.– Gastos del convenio

Todos los gastos que se generen en la tramitación del presente Convenio, tales como publicaciones en los Boletines Oficiales, elevación a escritura pública en su caso y otros que pudieran surgir, serán por cuenta de los promotores del Sector Quitapesares y de la Entidad.

XIV.– Interpretación.

El Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma ostentará la prerrogativa de interpretar el presente convenio y de resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, previa audiencia de la Entidad.

Palazuelos de Eresma, 22 de octubre de 2026.

El Alcalde,
Fdo.: Jesús Nieto Martín

CV: BOCYL-D-26102026-207-38